

Chapitre 1 : Les sources du droit du travail

L'expression source du droit du travail signifie les divers modes d'élaboration des règles dont l'ensemble constitue ce droit. Ces sources peuvent donc être regroupées en deux grands ensembles : les sources internationales et les sources nationales.

En cas de conflits les sources internationales l'emportent sur les sources nationales (voir à cet effet l'article 80 de la constitution qui dispose : « Les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois nationales ».) **Section I : les sources internationales du droit du travail**

Les sources internationales du droit du travail se subdivisent à leur tour en deux catégories : selon que les règles élaborées ont un caractère impératif qui oblige les Etats (ce sont les traités internationaux ou conventions internationales y compris les conventions élaborées au sein d'organismes régionaux et les traités bilatéraux signés entre deux Etats) ou qu'elles ont un caractère facultatif qui n'oblige pas les Etats (ce sont les avis ou recommandations de l'organisation internationale du travail (OIT)).

Paragraphe I : les traités internationaux ou conventions internationales A- Les conventions conclues dans le cadre de l'OIT

Ces conventions internationales du travail sont ouvertes au sens où elles ont un vaste domaine d'application puisqu'elles concernent un grand nombre d'Etats (c'est l'ensemble des pays membres de l'OIT). L'internationalisation est alors plus marquée. Elles ont par rapport aux traités bilatéraux l'avantage que les Etats non signataires peuvent ultérieurement adhérer aux traités sans demander l'agrément des parties prenantes.

Ces conventions constituent la principale source du droit international du travail.

L'organe habilité à adopter les traités internationaux au sein de l'OIT est la Conférence internationale du travail qui se réunit une fois par an et qui est une assemblée composée des pays membres de l'OIT.

Ces traités vue leur mode d'élaboration à l'assemblée revêtent un caractère institutionnel plutôt qu'un caractère contractuel. Il s'en suit que seule la cour internationale de justice est compétente pour toute question d'interprétation de ces traités. De même la révision des dites conventions ne peut se faire en dehors du cadre de l'OIT même si les Etats signataires conviennent à l'unanimité du contraire.

Les conventions internationales élaborées au sein de l'OIT sont adoptées à une majorité des deux tiers (2/3) des Etats membres. Elles sont ensuite soumises à la ratification des Etats. Ces derniers ne sont pas liés automatiquement par les traités votés par la conférence, lesquels ne deviennent contraignants que pour l'Etat qui les a ratifiés.

B- Conventions conclues au sein d'organismes régionaux

De nombreuses dispositions du droit international du travail ont été adoptées par les organismes européens, africains et arabes. S'agissant de l'Afrique, il n'existe pas d'institutions communautaires spécialisées en matière du droit de travail ou de la sécurité sociale, toutefois

l'union africaine peut néanmoins élaborer des conventions en matière sociale au regard de sa compétence générale.

Pour ce qui est des organismes arabes du travail (OAT), la Mauritanie fait partie de l'organisation arabe du travail créée en 1970, laquelle relève de la Ligue des Etats arabes. L'OAT a pour mission d'harmoniser les diverses législations sociales des pays membres. En fait, plusieurs conventions et recommandations ont été adoptées par l'OAT, mais la Mauritanie n'a ratifié à nos jours aucun de ces documents. **C- Les traités bilatéraux**

Ce sont des traités signés entre deux Etats d'où leur caractère dit fermé au sens où leur champ d'application est limité aux Etats signataires.

Des Etats non signataires à l'origine ne peuvent adhérer aux traités sans l'assentiment des parties initiales. Le but de ces traités bilatéraux est très variable, il peut s'agir notamment de l'octroi de certains nombres d'avantages de la sécurité sociale, voir la reconnaissance de l'égalité de traitement entre les travailleurs ressortissant des Etats concernés (principe de l'assimilation aux nationaux).

Des conventions bilatérales ont été conclues entre un certain nombre d'Etats Africains et la France, d'une part, et entre Etats Africains eux-mêmes d'autre part. C'est ainsi qu'il existe entre la Mauritanie et la France une convention sur la circulation, l'emploi et le séjour des personnes en date du 15 juin 1963 et qui a été révisée en 1992 (voir la loi n° 95003 du 08 janvier 1995 autorisant la ratification de la convention de 1992).

Paragraphe II : Les avis ou recommandations

Ces avis ou recommandations ne sont pas directement constitutifs de sources du droit. Ils ne s'imposent pas, en effet aux Etats contrairement aux conventions internationales de l'OIT, mais leur recommandent simplement de réaliser une réforme déterminée.

Recommandations et conventions ne sont pas toujours faciles à distinguer, c'est aux participants à la conférence internationale de travail qu'il revient donc de déterminer la forme que peuvent prendre les textes envisagés. On choisira en général la recommandation au traité s'il s'avère qu'un petit nombre seulement d'Etats est disposé à ratifier les textes en question. L'avis est donc la première étape dans l'élaboration du droit international du travail. Il indique l'orientation à suivre pour des réformes à intervenir. Lorsqu'un groupe plus important se déclare en faveur de la mesure l'avis pourra alors être transformé en projet de convention internationale. Aussi peut-on voir sur une même question et au cours de la même session la conférence adoptée le texte au début sous forme de recommandation puis sous forme de convention (voir par exemple les textes de 1951 sur l'égalité de rémunération et les textes de 1976 sur le tripartisme).

Section II : les sources nationales du droit du travail

Le droit du travail, à l'instar des autres branches du droit, a des sources étatiques que sont la constitution, les lois et règlements, la jurisprudence, mais il y a en plus de ces sources propres à l'Etat des sources dites d'origines professionnelles (certains auteurs parlent également de droit collectif) ce sont les conventions collectives, les usages et le règlement intérieur.

Paragraphe I : les sources étatiques

Ce sont des sources communes à toutes les branches du droit et qui ne sont donc pas spécifiques au droit du travail.

A) La constitution

Dans les systèmes juridiques inspirés du droit français le texte de la constitution prévoit généralement le principe de l'existence de législation sociale. Il en est ainsi de la constitution mauritanienne. Celle-ci habilite la loi entre autres à déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales (article 33 de la constitution de 1961).

B) La loi et les règlements

Selon la constitution nationale, la loi fixe les principes fondamentaux du droit du travail, de ce fait la loi n°2004-017 du 06 juillet 2004 portant code du travail renferme les dispositions relatives aux syndicats, au travail, aux conventions collectives, aux salariés, aux conflits de travail tant individuel que collectif, à l'hygiène et à la sécurité, aux organismes du travail et aux infractions à la législation du travail.

Quant aux règlements c'est-à-dire l'ensemble des décrets et arrêtés ministériels, ils proviennent des pouvoirs exécutifs et déterminent les modalités d'application de la loi. Celle-ci va en effet fixer des dispositions d'ordre général et laisser à l'exécutif la compétence d'élaborer des textes visant à appliquer ou interpréter les règles énoncées par la loi.

C) La jurisprudence

Comme pour toutes les autres branches de droit, les tribunaux et les cours de justice appliquent la loi et l'interprètent à l'occasion des litiges qui leurs sont soumis. Le code du travail dispose que seuls les tribunaux du travail sont compétents pour les questions relatives au contrat du travail et d'apprentissage.

Les décisions des tribunaux peuvent donc constituer des sources de droit dans la mesure où elles contribuent soit à enrichir les textes législatifs existants soit à combler leurs lacunes. Exemple : Ce sont les tribunaux qui ont eu à préciser le sens du concept de la faute lourde ou du licenciement abusif.

Paragraphe II : les sources professionnelles du droit du travail

Ce sont les conventions collectives, les usages et les règlements intérieurs.

A) Les conventions collectives

Ce sont des accords collectifs de volonté conclus entre un employeur ou un groupement d'employeurs d'une part et un syndicat ou une centrale syndicale de travailleurs d'autre part dont le but est conformément à la loi de fixer les conditions de travail et de rémunération. La convention collective constitue une source du droit du travail assez récente. Elle fut considérée par le passé comme une source négligeable mais elle acquit une grande importance par la suite non seulement à cause de la diminution de l'activité législative mais aussi parce qu'elle a pu

être considérée comme étant une technique supérieure à celle de la loi étant plus souple et plus décentralisée que celle-ci.

Il existe trois principaux types de conventions collectives en fonction essentiellement de leur domaine d'application :

- La convention collective d'établissement, encore appelée accord d'établissement : c'est celle qui s'applique à une seule entreprise ;
- La convention collective sectorielle à laquelle s'apparente la convention de branche. Elle concerne l'ensemble d'une profession (Commerce, mine, etc).
- La convention collective nationale, encore appelée convention collective interprofessionnelle, elle s'applique à toute l'étendue du pays indépendamment des professions.

B) Usage. L'usage est une habitude suivie et pratiquée dans une profession déterminée ou dans une région donnée pendant une période suffisamment longue, il a une origine professionnelle et son mode de formation est spontané et collectif.

Les éléments constitutifs de l'usage sont :

- L'élément matériel : il doit s'agir, d'une part, d'une habitude suivie par le milieu professionnel pour une période relativement longue et sans interruption. On dit qu'il doit y avoir une constance dans le respect de cette habitude. D'autre part, cette pratique doit être une création des métiers professionnels eux même.
- L'élément moral (intellectuel ou psychologique) : il doit s'agir d'une croyance fort répandue à l'effet que l'usage doit être suivi. Cet élément psychologique n'est généralement pas retenu par les tribunaux. Il en est ainsi par exemple de la gratification qui est insusceptible d'exécution judiciaire. Ce qui n'empêche pas qu'il y soit fait appel dans certains cas d'espèces.

C) Le règlement intérieur

Le règlement intérieur est obligatoire dans tous les établissements qui emploient plus de 20 travailleurs.

Le règlement intérieur est un texte élaboré par l'employeur et relatif aux seules règles portant sur l'organisation technique du travail, la discipline, l'hygiène et la sécurité.

Le règlement intérieur porte donc sur toutes les questions indispensables au bon fonctionnement de l'établissement. Il s'agit d'une source spécifique au droit du travail et qui offre la particularité de résulter d'une manifestation unilatérale de volonté en l'occurrence celle de l'employeur.

Pour devenir effectif le règlement intérieur doit être soumis préalablement à une procédure légale et réglementaire, il ne peut en effet entrer en vigueur que si les conditions suivantes ont été satisfaites :

- 1) le texte de projet du règlement intérieur doit être soumis aux délégués du personnel. Ceux-ci pourront émettre des observations, remarques ou critiques, ce qui leur confère un rôle consultatif. Ils ne peuvent néanmoins pas empêcher que le règlement intérieur devienne effectif.
- 2) une copie du règlement intérieur doit être communiquée à l'inspecteur du travail du ressort

duquel relève l'établissement concerné, le cas échéant les recommandations des délégués du personnel sont jointes au règlement intérieur.

L'inspecteur du travail doit s'assurer que le règlement intérieur ne déroge pas aux dispositions légales et aux prescriptions conventionnelles. Si tel était le cas il peut exiger une élimination des clauses irrégulières voir rejet du règlement dans son ensemble. Si au contraire le texte du règlement intérieur est conforme à la législation du travail et au contenu de la convention collective, l'inspecteur du travail doit approuver ledit règlement en y apposant son visa.

La question se posait jusqu'à voir si l'employeur ou le travailleur disposait à leur tour contre la décision de l'inspecteur du travail d'ordonner ou non l'élimination des dispositions litigieuses ?

La loi et la jurisprudence ne nous fournissent pas de réponses à cette question. Mentionnons toute fois à titre de comparaison que l'article 122 du code de travail français prévoit la possibilité de former un recours hiérarchique devant le Directeur du travail ou un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'état.

3) l'employeur doit déposer une copie du règlement intérieur au greffe du tribunal du travail du siège de l'établissement et en plus des copies du règlement intérieur doivent être affichées sur les lieux de l'embauche et là où le travail est accompli.

